

Bản án số: 866/2025/HS-PT
Ngày: 30-12-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Lâm

Các Thẩm phán: Ông Trương Văn Lộc;

Ông Nguyễn Thanh Tùng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Hồng Thái - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 2), xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 693/2025/TLPT-HS ngày 06 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo Phạm Thị Bích V do có kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Bích V đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 106/2025/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 18, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo: Phạm Thị Bích V, sinh năm 1988, tại Tây Ninh; nơi thường trú: ấp P, xã P, huyện D, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp P, xã L, tỉnh Tây Ninh); nơi ở hiện nay: Ấp N, xã D, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn H và bà Phan Thị B; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án còn có 02 người đại diện theo pháp luật của bị hại và 01 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có kháng cáo và không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Phạm Thị Bích V không có giấy phép lái xe theo quy định.

Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 04/9/2024, V điều khiển xe mô tô biển số 70E1-681.66 đi từ hướng thị trấn D (nay là xã D) về hướng xã T. Khi đến đoạn đường ĐT 744 thuộc ấp B, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương (nay là ấp B, xã T, Thành phố Hồ Chí Minh) thì V nhìn thấy Nguyễn Thị P đang đứng ở đầu dải phân cách cứng (cách V khoảng 25m) trên tay đang cầm thùng nhựa màu vàng chuẩn bị qua lề phải đường ĐT 744 theo chiều đi của V, lúc này V điều khiển xe mô tô nhưng không giảm tốc độ, khi khoảng cách giữa V và P còn khoảng 05- 06m thì bà P đi bộ sang lề phải thì xảy ra va chạm với V làm bà P bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện C, thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 20/9/2024, gia đình làm đơn cam kết xin cho bà P xuất viện về nhà tự điều trị đến ngày 24/9/2024 thì bà P chết tại nhà.

Sau khi xảy ra tai nạn, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện D đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện. Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định: Hiện trường nơi xảy ra tai nạn giao thông là đoạn đường nhựa, thẳng, mặt đường bằng phẳng, tầm nhìn lái xe không bị che khuất, có dải phân cách cứng phân hai chiều đường, chiều rộng mặt đường ĐT 744 hướng UBND thị trấn D (nay là xã D) đi hướng UBND xã T rộng 07m00, có vạch sơn nét đứt phân hai làn đường, mỗi làn rộng 03m50.

Sau tai nạn, các dấu vết để lại hiện trường và phương tiện thể hiện đầy đủ tại biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện.

- Hiện trường nơi xảy ra tai nạn giao thông là đoạn đường nhựa, thẳng, mặt đường bằng phẳng, tầm nhìn lái xe không bị che khuất, có dải phân cách cứng phân hai chiều đường, chiều rộng mặt đường ĐT 744 hướng UBND thị trấn Dầu Tiếng đi hướng UBND xã T rộng 07m00, có vạch sơn nét đứt phân hai làn đường, mỗi làn rộng 03m50.

- Xác định điểm mốc và mép đường nơi xảy ra tai nạn làm chuẩn: Lấy trụ điện số 191 trong lề phải theo hướng UBND thị trấn Dầu Tiếng đi hướng UBND xã T làm điểm mốc chuẩn. Lấy mép đường bên phải theo hướng UBND thị trấn Dầu Tiếng đi hướng UBND xã T làm lề chuẩn.

- Xe mô tô biển số 70E1-681.66 (số thứ tự 2), ngã qua phải, nằm trên mặt đường, đầu xe quay về hướng UBND xã T, hơi chệch về dải phân cách cứng. Hình chiếu vuông góc của đầu trục trước và đầu trục sau bên phải xuống mặt đường vào mép đường chuẩn là 06m00 và 04m90.

- Hiện trường có vết cày (số thứ tự 1), kéo dài đến đồ gác chân trước bên phải, kích thước dài 11m30, rộng 00m01, đầu vết cày cách mép đường chuẩn là 02m50.

- Hiện trường có vết máu (số thứ tự 3), kích thước dài 00m40 rộng 00m20, tâm vết máu cách mép đường chuẩn là 2m60, cách trục trước và trục sau xe mô tô biển số 70E1-68.66 lần lượt là 03m60 và 02m80.

- Từ trụ điện số 191 đến trục trước và trục sau xe mô tô biển số 70E1-681.66 lần lượt là 45m70 và 44m80.

Ngày 20/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện D phối hợp với Phòng K Công an tỉnh B, Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng và Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện D tiến hành dựng lại hiện trường theo quy định.

Tại Kết luận giám định tử thi số 4553/KLGĐTT-KTHS ngày 03/10/2024 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận nguyên nhân chết của Nguyễn Thị P là chấn thương sọ não.

Tại Kết luận giám định số 771/KL-KTHS(CH) ngày 14/02/2025 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận dấu vết va chạm giữa xe mô tô biển số 70E1-681.66 và nạn nhân Nguyễn Thị P là dấu vết trượt xước, vỡ ốp nhựa cạnh dưới mặt nạ trước xe mô tô biển số 70E1-681.66, có chiều từ trước về sau phù hợp va chạm với vật cản; dấu vết bầm tụ máu vùng dưới bả vai hai bên, tay phải trên nạn nhân Nguyễn Thị P phù hợp do tai nạn giao thông tạo ra, đặc điểm của dấu vết không đủ cơ sở để xác định do va chạm với chi tiết nào của xe tạo ra.

Đối với hành vi của Phạm Thị N cho Phạm Thị Bích V mượn xe mô tô biển số 70E1-681.66 vào 04/9/2024, quá trình điều tra xác định N không biết việc V không có giấy phép lái xe theo quy định, do hằng ngày N thường thấy V điều khiển xe mô tô đi lại. Do đó, hành vi của Phạm Thị N không đủ yếu tố cấu thành tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 264 Bộ luật hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 106/2025/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 18, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Thị Bích V phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

- Về trách nhiệm hình sự: xử phạt bị cáo 03 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

- Về trách nhiệm dân sự và biện pháp tư pháp: không.

Ngoài ra, bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 08 tháng 10 năm 2025, bị cáo Phạm Thị Bích V kháng cáo xin xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xác định và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa đưa ra ý kiến phát biểu:* Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và xử phạt bị cáo về tội danh và hình phạt là phù hợp và có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Xét hành vi của bị cáo vi phạm Luật giao thông đường bộ gây hậu quả là bị hại tử vong, xét trong tình hình phức tạp về an toàn giao thông đường bộ tại địa phương cần có

hình phạt nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 106/2025/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 18, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo Phạm Thị Bích V không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Ngày 30 tháng 9 năm 2025, Tòa án nhân dân khu vực 18 Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, ngày 08 tháng 10 năm 2025 bị cáo có đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo của bị cáo được lập trong thời hạn luật định nên hợp lệ.

[2] Về thủ tục tố tụng: Quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân khu vực 18 Thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử sơ thẩm thực hiện việc điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Thị Bích V đã khai nhận: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 04/9/2024, đoạn đường ĐT 744 thuộc ấp B, xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương (nay là ấp B, xã T, Thành phố Hồ Chí Minh), bị cáo điều khiển xe mô tô biển số 70E1-681.66 có dung tích xi lanh trên 50 cm³ nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định; mặc dù nhìn thấy Nguyễn Thị P đang đi từ dãy phân cách cứng sang lề phải đường theo chiều đi của V nhưng bị cáo không giảm tốc độ, không nhường đường cho Nguyễn Thị P qua đường nên đã va chạm vào bị hại. Hậu quả: Bà P chết do đa chấn thương.

[4] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông, xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi mà bị cáo thực hiện đã vi phạm khoản 9 Điều 8, khoản 4 Điều 11 của Luật giao thông đường bộ. Bị cáo đủ tuổi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại điểm a

khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có nhân thân tốt, có bà nội của bị cáo là liệt sĩ theo quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá và áp dụng các tình tiết nêu trên cho bị cáo là đầy đủ và đúng quy định.

[6] Xét đơn kháng cáo của bị cáo và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm tình tiết bị cáo có bà nội là liệt sĩ (Liệt sĩ Trương Thị X) và giấy chứng nhận ông Phạm Văn H (cha của bị cáo) là người đang thờ cúng Liệt sĩ. Hội đồng xét xử xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ “có bà nội là liệt sĩ” và đã đánh giá đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Từ đó, xét thấy hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là không nặng, đã thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, việc không áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo là đúng quy định của pháp luật. Do đó, không có cơ sở để Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[7] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 106/2025/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 18 Thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] Về án phí: do bị cáo không được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[9] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 344, Điều 345, điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Bích V; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 106/2025/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 18 Thành phố Hồ Chí Minh.

Về hình phạt: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phạm Thị Bích V 03 (ba)

năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

2. Về án phí: bị cáo Phạm Thị Bích V phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND Tp.HCM; (1)
- TAND khu vực 18; (2)
- VKSND khu vực 18; (1)
- Phòng THADS khu vực 18; (1)
- Công an Tp.HCM (Điều tra); (1)
- P. PV06 - CA TPHCM; (1)
- Công an Tp.HCM (Lý lịch TP); (1)
- Bị cáo; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ. 17 (4)
- (22)

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Hữu Lâm



